

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5235/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
นางประพิน อุดมสิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 320

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรกนั้น ผู้กระทำให้เพียงใช้อุบาย หลอกลวงหรือขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมา พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรก็ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรก แล้วหาจำต้องกระทำการทุกอย่างพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่

การที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่า มีงานให้ทำที่ประเทศสิงคโปร์และส่งผู้เสียหายออกไปนอกราชอาณาจักรการกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรกแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๓๒๐, ๓๔๑ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔, ๗, ๒๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๗, ๒๗ ให้จำคุก ๑ เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๐ อีก
กระทงหนึ่ง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องหรือรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองสำนวนมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๐ อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุกกับจำเลย ๒ ปีนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๐
วรรคแรกนั้น ผู้กระทำได้เพียงใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือ
ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังกล่าวมา พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๐ แล้วหาจำต้องกระทำพร้อมกันทุกอย่างไม่ การที่จำเลย
หลอกลวงผู้เสียหายว่ามึงงานให้ทำที่ประเทศสิงคโปร์และส่งผู้เสียหายออกไปนอกราชอาณาจักร
การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๒๐ วรรคแรก อีกกระทงหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น
แต่ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๐ โดย
ไม่ระบุนวมนั้นเห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๐
วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิเคราะห์ สูตรสุวรรณ-จันท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ - นายปกรณ์ วงศาโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสทิษฐ์ เล็งไธสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ